

# 감사결과 처분요구서

|         |          |        |            |
|---------|----------|--------|------------|
| 처분요구 번호 | 2023-035 | 처분요구일자 | 2023-07-00 |
| 처 분 종 류 | 견책, 권고   |        |            |
| 관 계 부 서 | ◎        |        |            |
| 제 목     | 겸업금지 위반  |        |            |

## 지적내용

### 1. 업무개요

인천국제공항공사(이하 “공항공사”)는 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「인사규정」 및 「겸업관리기준」에 따라 소속 직원의 겸업을 허가하는 등 소속 직원의 복무를 관리·감독하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한)<sup>1)</sup>에 따르면, “공기업의 임직원은 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며”, 공항공사 「인사규정」 제43조(영리행위 및 겸업금지)<sup>2)</sup>에도 “직원은 직무 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장의 허가 없이는 다른 업무에 종사하지 못한다”라고 되어있다.

또한 공항공사 내부방침인 「겸업관리기준」에 따르면 “영리를 목적으로 하는 사기업체의 감사 업무를 집행하는 발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것은 영리업무<sup>3)</sup>에 해당되어 원칙적으로 겸업금지 대상”이라고 되어 있다.

1) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) ① 공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.

2) 「인사규정」 제43조(영리업무 및 겸업금지) 직원은 직무 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장의 허가 없이는 다른 업무에 종사하지 못한다.

3) 「겸업관리기준」(영리업무)(○-xxxx, ‘##.##.## 제정) : 국가공무원 복무규정 제25조 준용(상업·공업·금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것)

따라서, 직원은 사장의 허가 없이 직무 이외에 영리를 목적으로 다른 업무에 종사하지 못하며 특히 사기업체의 감사가 되는 행위를 하여서는 아니 된다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 겸업금지 위반

A(√√, #####.##.##.입사)는 #####.##.##.부터 현재까지 ◇팀 소속으로 ㄱ에서 ㄴ업무 (근무형태 : ㄷ)를 수행하고 있다.

그런데 A는 #####년도에 본인이 분양받은 수익형 분양 ●●●(상호명 : ㄴ)의 운영 회사인 특정 사기업 (주□□4)에 본인 동의하에 #####.##.##.일부로 감사 신분으로 법인등기부등본에 등재되었으며, 감사 도중인 #####.##.##.일부로 법인등기부등본에서 제외되었다.

감사 등재 기간인 #####.##월부터 #####.##월까지 활동을 확인한 결과, A는 회계 감사를 위해 주주총회에 총 ○회 참석하였고, 의결권이 없어 참석대상이 아닌 이사회에는 총 ○회 참관하였으나, 회의 참석5)을 위해 근태를 위반한 사례나 급여나 수당 등 별도 대가를 수령한 적은 없는 것으로 확인되었다.

또한, A는 감사 등재 전인 #####년에 사내 게시판을 통해 겸업관리기준을 확인하였으나, 본 건의 경우는 겸업 신고 대상이 아니라고 판단하고 겸업업무 담당부서(△팀)에 겸업허가 신청이나 겸업대상 여부에 대한 상담조차 하지 않았다.

그리고, A는 과거 #####년에 겸업금지 위반 등으로 처분 받은 유사사례가 있었음에도 이를 간과하여 그대로 감사직을 유지하였으며, 이로 인해 민원이 접수되는 결과를 초래하였다.

4) (주□□ : (업종:●●●업) ㄹ시 ㄴ구 ㄴ동 소재, #####년 ##월 ##일 설립

☞ A √√ : #####년 ㄴ 분양 당시 ●●● ▽▽을 ○채 분양 받음

5) 주주총회 ○회 참석(#####.##월 등), 이사회 ○회 참관(#####.##월 등)

이처럼 회사의 겸업허가 승인 없이 특정 사기업체 감사(임원)로 등재된 것은 물론, 주주총회 및 이사회에 참석한 행위는 「겸업관리기준」 및 「인사 규정」 제43조(영리행위 및 겸업금지) 위반행위에 해당한다.

## 나. 겸업관리기준 안내 강화 필요

△팀은 직원의 채용과 평가, 근태 및 복무관리 등 인사 관련 제반업무를 담당하고 있고, 겸업관리를 위해 내부방침인 겸업관리기준을 수립하고 사내 게시판에 게시하여 안내하고 있으며, 개별 직원의 겸업허가 신청 사안 발생 시 이를 검토하여 허가여부를 통보하는 절차를 운영하고 있다.

그런데, 금번 겸업금지 위반 관련하여 A는 비록 겸업관리기준을 확인하였으나 본인의 경우에 대해서는 신고대상이 아닌 것으로 잘못 판단하여 이와 같은 상황을 초래하게 된 것으로 확인됨에 따라, 본인의 판단 착오나 담당부서 확인 등의 노력이 부족한 측면도 있지만 아래 [표]와 같이 겸업관리기준에 대해 단순히 게시판 공지 이후 교육을 시행한 실적이 없는 등 담당부서의 안내부족으로 대다수의 직원이 이를 인지하기 어려운 문제점도 있는 것으로 판단된다.

[표] 겸업관리기준 안내 현황

| 연번 | 제정/개정일     | 문서송부 | 게시판 공지          | 교육시행 | 비고    |
|----|------------|------|-----------------|------|-------|
| 1  | ####.##.## | ○    | ○<br>(교육자료 포함)  | ×    | 최초 제정 |
| 2  | ####.##.## | ×    | ×               | ×    | 1차 개정 |
| 3  | ####.##.## | ×    | ○<br>(교육자료 불포함) | ×    | 2차 개정 |

이에 따라, 겸업금지 위반 사례 재발방지를 위해 직원에 대한 교육을 시행하는 등 안내를 강화할 필요성이 있다.

## 관련자 의견

### ○ 관련자(A)

A는 겸업허가 여부에 대해 스스로 판단착오가 있었음을 인정하면서, 나이가 많은 ●● 소유주 분들의 요청에 따라 도와드리고 싶다는 마음이 앞서서 감사직을 수락했었다며, 선처를 바란다고 하였다.

## 조치할 사항

① 사장(◎장)은 회사 승인없이 특정 사기업체 감사(임원)로 등재하여 「인사규정」 제43조(영리행위 및 겸업금지)를 위반한 A에 대하여 ‘경징계\_견책’ 처분하시기 바랍니다. (경징계\_견책)

② 사장(◎장)은 겸업관리와 관련한 부적절한 사례가 재발되지 않도록 전 직원에 대한 겸업관리기준 교육 시행 등 안내를 강화하시기 바랍니다. (권고)

## 인천국제공항공사 상임감사위원

|         |
|---------|
| 직 인 생 략 |
|---------|